

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7157/2541

นาย พิเชษฐ โปธิวิเชียร
นาย โนรี กลวงอรัญหรือกลางอรัญ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดแจ้งแล้วว่า จำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์คันที่
จำเลยที่ 2 รับประกันภัยไว้ ได้ขับรถยนต์ คันดังกล่าวในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจ
กระทำการแทน ช.แม้จะมีได้บรรยายว่าช.เป็นผู้เอาประกันภัย แต่ก็มีความหมายอยู่ใน
ตัวแล้ว โดยบรรยายว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัย รถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของ ช.แสดงว่าช. เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวเมื่อตัวแทน
ของผู้เอาประกันภัยไปกระทำละเมิด ผู้เอาประกันภัย ในฐานะตัวการย่อมต้องรับผิดชอบ
ด้วย ฟ้องโจทก์จึงชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172
วรรคสอง ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7ธ-8340
กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อจากบริษัทเอส.พี.อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทจำกัดเป็น
ผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8ข-8251 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของนายชาญชัย สุทธิชัยพิมิต โดยยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของนายชาญชัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่โจทก์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2537 นายพิชิต โพธิ์วิเชียร น้องชายโจทก์ได้ขับรถยนต์ของโจทก์มาตามถนนสุขุขทัยจากด้านสามแยกสุขุขทัยแมนชั่นมุ่งหน้าสู่สี่แยกสุขุขทัย และได้หยุดรถรอสัญญาณไฟแดงเป็นคันแรกอยู่ในช่องเดินรถช่องที่ 2 ทันใดนั้นมีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8ข-8251 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชาญชัยโดยมีจำเลยที่ 1 ในฐานะตัวแทนนายชาญชัยเป็นผู้ขับและครอบครองขับมาด้วยความประมาทเลินเล่อและด้วยความเร็วสูงมิได้ลดความเร็วลงเมื่อใกล้ถึงสี่แยกสุขุขทัยเพื่อให้รถหยุดได้ทันในจังหวะสัญญาณไฟแดงทำให้รถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์ของโจทก์อย่างแรงเป็นเหตุให้ช่วงท้ายรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายยับเยิน หลังเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ยอมรับต่อพนักงานสอบสวนว่าได้ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ และยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยคำจูนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนตน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 276,868.51 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 260,905.93 บาท แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7ธ-8340 กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้เช่าซื้อฟ้องโจทก์เคลือบคลุมไม่ได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 2 มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 อย่างไร จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะอะไร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 2 เคลือบคลุมสำหรับจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหาย

260,905.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2537 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 239,305.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 เคลือบคลุมหรือไม่เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทจำกัดเป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8ข-8251 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชาญชัย สุทธิชัยพิมิต โดยยอมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของนายชาญชัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่โจทก์ และบรรยายในฟ้องข้อต่อมาเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ว่า ขณะที่นายพิชิต โพธิ์วิเชียร ขับรถยนต์ของโจทก์ไปหยุดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ ณ สี่แยกที่เกิดเหตุมีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8ข-8251 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชาญชัยโดยมีจำเลยที่ 1 ในฐานะตัวแทนนายชาญชัยเป็นผู้ขับและครอบครองพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์ของโจทก์ คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดเจนแล้วว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์คันที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัยไว้ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายชาญชัย แม้จะมีได้บรรยายว่านายชาญชัยเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ก็มีความหมายอยู่ในตัวแล้ว โดยบรรยายว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัย

รถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชาญชัยแสดงว่านายชาญชัยเป็นผู้เอา
ประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว เมื่อตัวแทนของผู้เอาประกันภัยไปกระทำละเมิดผู้เอา
ประกันภัยในฐานะตัวการย่อมต้องรับผิดชอบด้วยฟองโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ไม่เคลือบคลุม

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-สถิตย์ ไพเราะ-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>